

1502154-29.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LARISSA BONI VALIERIS

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... com trânsito em julgado por crime de tráfico (fls. 45), requerendo que a pena seja exasperada na segunda fase da dosimetria. Na terceira fase, requer o reconhecimento da causa de aumento referente ao concurso de agentes. Defende que o regime de cumprimento de pena deverá ser o fechado, diante da grave ameaça, do concurso de agentes, e do emprego de simulacro de arma de fogo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502154-29.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502154-29.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2226616/2021 - 04º D.P. GUARULHOS, 19741102 - 04º D.P. GUARULHOS, 4035/21/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2226616 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VÍTOR GOMES DE LIMA e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Larissa Boni Valieris

Vistos.

O réu BRYAN SILVA NEGRÃO foi denunciado como incurso nos artigos 157, § 2º, inciso II, e 330, ambos do Código Penal, em concurso material; e MATHEUS PEREIRA FELIX e JOÃO VITOR GOMES DE LIMA como incursos nos artigos 157, § 2º, inciso II, do Código Penal; porque, consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 19 de agosto de 2021, por volta das 19h25, na Rua Caminho do Campo do Rincão, altura do nº 100, Bairro Cumbica, nesta cidade e comarca de Guarulhos, BRYAN SILVA NEGRÃO, MATHEUS PEREIRA FELIX e JOÃO VITOR GOMES DE LIMA, qualificados respectivamente às fls. 32, 33 e 34, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios entre si, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de

simulacro de arma de fogo, o veículo Chevrolet/Prisma, de placas QPC 5453, uma carteira contendo documentos pessoais e um aparelho de telefone celular, da marca Motorola, modelo XT 2083, todos pertencentes a Valdir Antonio Muniz (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 14). Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo, em uma das vias públicas adjacentes, próxima à Rua Caminho do Campo do Rincão, nesta cidade e comarca de Guarulhos, BRYAN SILVA NEGÃO, já qualificado, desobedeceu à ordem legal de funcionários públicos no exercício de suas funções. A denúncia foi recebida (fls. 107).

Os réus foram citados (fls. 164, 166, 168), apresentando resposta à acusação (fls. 169-176, 183, 184-190).

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 222-223).

Em audiência foram inquiridas a vítima, duas testemunhas comuns à acusação e defesa, seguindo-se os interrogatórios dos acusados.

O Ministério Público apresentou alegações finais em que requereu a parcial procedência da ação com a absolvição do réu Bryan da acusação em relação ao crime de desobediência, com fundamento no art. 386, III do CPP, com a condenação dos três réus pelo crime de roubo narrado na denúncia. Na dosimetria, argumenta que as penas-base devem ser exasperadas, pois a vítima sofreu grande abalo, ficou apavorada, chegou a se urinar. As circunstâncias e consequências do crime, portanto, são mais gravosas. Os réus Bryan e Matheus são primários, embora o segundo ostente diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude (fls. 55/56). Narra que o réu João Vitor é reincidente em virtude de condenação com trânsito em julgado por crime de tráfico (fls. 45), requerendo que a pena seja exasperada na segunda fase da dosimetria. Na terceira fase, requer o reconhecimento da causa de aumento referente ao concurso de agentes. Defende que o regime de cumprimento de pena deverá ser o fechado, diante da grave ameaça, do concurso de agentes, e do emprego de simulacro de arma de fogo, revelando premeditação. Além disso, argumenta que a reincidência de João Vitor e os antecedentes infracionais de Matheus demonstram a insuficiência de regime mais brando.

A defesa de Bryan defendeu que inexistente emprego de arma de fogo, o que demonstra sua menor periculosidade. Alega que o dispositivo do artigo 330 do Código Penal deve ser afastado por ausência probatória, considerando que não houve a demonstração do dolo e o preenchimento das condutas descritas no verbo do tipo penal. Já, em relação ao ilícito de Roubo a defesa técnica requer uma aplicação de pena justa e equilibrada com imposição da pena base no patamar mínimo legal (a vítima relatou que ficou nervosa em razão de ter problema de saúde e tomar medicação), considerando a inexistência do emprego de arma de fogo, demonstrando menor periculosidade dos envolvidos. Requer, outrossim, o reconhecimento do instituto da menoridade penal relativa; da primariedade; dos bons antecedentes; da confissão espontânea prestada em Juízo; do regime inicial de cumprimento de pena em semiaberto (réu confesso e inexistência de arma de fogo) com base no artigo 33, §2.º, alínea "b" do Código Penal e nas Súmulas 718 e 719 do STF, bem como a Súmula 440 do STJ; e o direito de recorrer da r. sentença em liberdade.

A defesa do réu Matheus argumentou pela impossibilidade de individualização da conduta de cada réu pela vítima, que o réu confessou o crime, que se mostra arrependido. Requer o reconhecimento da confissão espontânea do réu na dosimetria da pena, que seja fixada a pena base no mínimo legal, regime semiaberto e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A defesa do réu João Vitor defendeu que a nulidade com base no art. 226 do CP, pois não foram apresentadas na fase policial outros réus ao lado para o reconhecimento. Na fase judicial, o réu não foi reconhecido, não sendo segura a autoria do delito. Em caso de procedência, requer o reconhecimento da confissão, endereço certo e por estar arrependido.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01 e seguintes), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), pelo auto de exibição,

apreensão e entrega a fls.14, pelo laudo pericial do simulacro de arma de fogo (fls. 248/249) e pela prova oral a seguir examinada.
A autoria também é certa.

Em juízo, a vítima disse que foram três rapazes que roubaram o depoente; é motorista de aplicativo, assim que parou, foi rendido por três rapazes novos, do nada; um era moreno, o outro era meio baixinho, todos novos. Mostrados seis presos (os três réus e outros três presos com características semelhantes), a vítima disse que o réu João Vitor Gomes de Lima é parecido com um dos roubadores; é o que mais se parece; eles colocaram a arma na cabeça do depoente, pensou que ia morrer; pegaram o celular do depoente, mandaram ir para trás do carro e deitar no chão, pegaram a carteira que estava no bolso; eles arrancaram com o carro do depoente; deu um pulo do lado, pois pensou que iam passar com o carro em cima do depoente; o celular, a carteira do depoente, tudo foi recuperado; não demorou nem 7 minutos para os policiais encontrarem o veículo do depoente e recuperarem todos os seus pertences; o indivíduo que estava com a arma também pegou a carteira do depoente e o celular, os outros também revistaram o depoente; na delegacia reconheceu os três com certeza, pois tinha acabado de acontecer; na delegacia, reconheceu também o simulacro de arma de fogo apreendido pelos policiais; na delegacia, mostraram os três indivíduos que estavam na mente do depoente; no dia teve certeza no reconhecimento, a mente capturou a cara dos três; o policial apenas disse para o depoente olhar e fazer o reconhecimento, não disse que eram os indivíduos que estavam no carro do depoente.

O policial militar Rafael Aparecido de Oliveira Santos afirmou que na data dos fatos estavam em patrulhamento quando foram solicitados por um pedestre, avisando sobre um roubo de um veículo GM; quando obtinham as informações com o pedestre, o veículo passou naquele momento em velocidade alta; resolveram fazer a abordagem, deram sinais sonoros e luminosos, mas eles não pararam; na Rua Bagdá, do carro desceram 3, um deles jogou um objeto; efetuaram busca pessoal, foram encontrados pertences da vítima, celular e carteira; em varredura no terreno, foi encontrado um simulacro de arma de fogo; a vítima localizada e todos foram ao DP; a carteira da vítima foi apreendida com um dos réus, mas o depoente não lembra com qual; o celular foi localizado dentro do veículo; o depoente não lembra qual dos réus estava dirigindo o veículo da vítima, mas tem certeza que os três presos eram os indivíduos que estavam no veículo e tentaram fuga a pé; os três falaram "perdeu, perdeu" e deitaram no chão; eles disseram que tentaram a sorte, mas que não deu certo; um deles jogou um objeto, que foi recuperado no terreno, era o simulacro da arma de fogo; eles foram perguntados sobre a arma de fogo utilizada, e disseram que era um simulacro e que tinham jogado no terreno; a vítima mencionou o emprego de arma de fogo, estava muito nervosa, tinha até urinado; sabe que na delegacia a vítima reconheceu os três réus; o acompanhamento durou no máximo cinco minutos, não sabe precisar o tempo, a distância não foi longa, no máximo 2 quilômetros; não conhecia os réus antes dos fatos.

O policial militar Victor Eduardo Dutra disse que estavam em patrulhamento de força tática e na Estrada Velha Guarulhos São Miguel motoristas começaram a dar farol, solicitando a viatura, um deles parou e disse que estavam roubando um senhor um pouco mais a frente, onde fica a Caminho Campo do Rincão; ele disse que era um veículo GM branco; quando iam fazer aproximação do local, o veículo passou no contrafluxo em alta velocidade; era um Prisma branco; fizeram acompanhamento por no máximo um quilômetro, eles entraram em uma rua sem saída, Rua Bagdá, viram que era sem saída, embicaram o carro e tentaram sair pelo lado do motorista; lançaram algo para o outro lado do muro; eles se renderam; o depoente e o parceiro fizeram a varredura no terreno e viram que era um simulacro de pistola que eles tinham lançado no terreno; na busca, salvo engano com Bryan, ele estava com a carteira da vítima no bolso; o celular estava no veículo; a carteira estava com o que estava conduzindo o veículo; a vítima reconheceu os três; era um senhor de idade, que estava nervoso e chegou a se urinar; os roubadores foram violentos com ele, o arrancaram do carro, jogaram no chão; Bryan, que estava com a carteira da vítima, estava conduzindo o veículo; os réus confessaram; não conhecia os réus antes dos fatos; não conseguiu ver qual dos réus jogou o simulacro; o muro era alto, então os

réus desistiram de pular e ficaram abaixados, se rendendo; a prisão ocorreu nos instantes seguintes ao roubo; a vítima reconheceu, inclusive pelas roupas.

Quanto à credibilidade do depoimento policial, vale destacar:

“PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP”.

“PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição.” ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni)).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” ((STF - HC - 74.608-0 - de São Paulo - rel. Min. Celso de Mello - DJU 11.04.97, pág. 12.189)).

Em juízo, o réu Bryan disse que não houve perseguição, se tivesse ouvido sinais sonoros teria parado; antes, estava em uma festa, tomando umas bebidas; praticou o roubo com Matheus e João Vitor; quem mostrou o simulacro para a vítima foi o Matheus; era o depoente que estava conduzindo o veículo da vítima; confessou para os policiais militares.

O réu Matheus disse que praticou o crime, estava com o simulacro e deu voz de assalto na vítima.

O réu João Vitor disse que por causa da pandemia praticou o roubo; está arrependido; no dia do fato, saiu mais cedo do serviço, e encontrou os corréus; o depoente revistou a vítima, mas não pegou nada.

Embora a vítima não tenha reconhecido os réus em juízo, apontando apenas o réu João Vitor dentre os seis presos que lhe foram mostrados, a prova colhida não deixa dúvidas de que os três réus foram autores do crime de roubo, tendo, inclusive, confessado o crime. Destaca-se que a confissão dos réus não é elemento isolado nos autos, uma vez que foi corroborada pelo conjunto probatório.

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288).

Aliás, também o dizia Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que a confissão judicial, por presumir livre dos vícios da inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas estantes, como pode ocorrer nos casos de autoacusação falsa. (Da Prova no Processo Penal, ed. Saraiva, 1.999, pág. 114).

Dessa forma, a palavra da vítima, o depoimento policial e a própria confissão do réu apontam para sua responsabilidade no crime tratado nestes autos, eis que se encontram em harmonia.

Em relação à palavra da vítima e sua relevância para a condenação, estas são sempre questões de reiterada jurisprudência.

Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em matéria penal.

Neste sentido:

“A palavra da vítima, sobretudo em crimes de repercussão patrimonial, é de extrema valia, especialmente quando descreve com firmeza o modus operandi, e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito, imediatamente, uma vez que seu único

interesse é identificar o culpado, porque se assim não fora, grassaria odiosa e absurda impunidade". (TJMG - AC 1.0024.00.143176-6/001 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Sérgio Braga - j. 20/04/2004).

De fato, a vítima foi firme e convicta ao relatar em juízo o roubo sofrido e afirmar que no dia dos fatos reconheceu os três roubadores na delegacia de polícia com certeza. Além disso, os policiais militares, sob o crivo do contraditório, relataram a prisão em flagrante dos acusados, não deixando nenhuma dúvida sobre a autoria. Diante disso, sem razão a defesa de João Vítor ao argumentar pela nulidade do processo, tendo em vista que eventuais vícios no inquérito policial não maculam o processo, sendo considerados mera irregularidade, pois, durante a fase judicial, inexistente mácula. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA E NULIDADE DAS PROVAS: IMPROCEDÊNCIA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o não exaurimento da jurisdição nas instâncias antecedentes, configurada pela não interposição de agravo regimental da decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, configura óbice ao conhecimento das ações e recursos posteriores, por inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a suspeição de autoridade policial não é motivo de nulidade do processo, pois o inquérito é mera peça informativa, de que se serve o Ministério Público para o início da ação penal. Precedentes. 3. É inviável anulação do processo penal por alegada irregularidade no inquérito, pois, segundo jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal, as nulidades processuais concernem tão somente aos defeitos de ordem jurídica pelos quais afetados os atos praticados ao longo da ação penal condenatória. Precedentes. 4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 131450, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 16-05-2016 PUBLIC 17-05-2016).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que "o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório" (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 188760 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2021 PUBLIC 29-04-2021).

Ora, os réus foram presos em flagrante pouquíssimo tempo após o roubo, após perseguição iniciada ainda nas imediações do local do crime. Estavam na posse do veículo da vítima e dos demais pertences (inclusive carteira, apreendida no bolso do réu Bryan). Além disso, os policiais militares avistaram os réus dispensarem um objeto, recuperado posteriormente, tratando-se do simulacro de arma de fogo utilizado na prática do crime.

Quanto à incidência da majoração da pena relativa ao concurso de agentes (cf.artigo 157, §2º, II, do Código Penal), é voz corrente, na doutrina e na jurisprudência, que, para a aplicabilidade do concurso de pessoas basta haver a pluralidade de sujeitos delitivos, um dos quais imputável, para sua regular configuração. Para tanto, foi comprovado o envolvimento dos acusados no roubo em questão, que agiram conjuntamente para a concretização do crime. Deve-se destacar que a participação

dos três agentes foi imprescindível para a prática delituosa, uma vez que dividiram tarefas no momento da prática do crime.

Neste sentido:

“Na coautoria, não há necessidade do mesmo comportamento por parte de todos, podendo haver a divisão quanto aos atos executivos. No roubo, um agente vigia, o outro ameaça e o terceiro despoja.” ((TACrimSP - Rel. Hélio de Freitas - JUTACRIM 95/110)).

“Ocorre a participação do agente, não praticando atos executores do crime, concorre de qualquer modo para sua realização. Ele não comete a conduta descrita pelo preceito primário da norma, mas pratica uma atividade que contribui para a formação do delito.” ((TJMT - Rev. Rel. Mauro José Pereira - RT 572/393)).

“Basta à configuração da coautoria a colaboração do agente para o evento, auxiliando a atuação dos executores diretos. De modo algum se exige, para tanto, hajam todos os partícipes consumado atos típicos de execução.” ((TJSP - rel. Carlos Bueno - RT 664/265)).

Quanto ao delito de desobediência, entendo não estar configurado como delito autônomo, por ser mero desdobramento da conduta típica anterior, com o objetivo de evitar a prisão em flagrante. Assim, em relação ao crime previsto no artigo 330 do Código Penal impõe-se a absolvição de Bryan com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Superada a fase instrutória, passo à dosagem da pena.

Bryan e Matheus

Considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal normais ao tipo, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, todavia inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, razão pela qual majoro a pena base, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa.

Fixo regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º do CP.

João Vítor

Considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal normais ao tipo, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, que deve ser compensada com a agravante pela reincidência.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, razão pela qual majoro a pena base, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa.

Fixo regime fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º do CP, diante da reincidência.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER BRYAN SILVA NEGRÃO em relação ao crime do art. 330 do Código Penal, com fundamento no art. 386, III do CP e CONDENAR os réus BRYAN SILVA NEGRÃO, JOÃO VITOR GOMES DE LIMA e MATHEUS PEREIRA FELIX, por incursos nos artigos 157, § 2º, incisos I do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial semiaberto para os réus Bryan e Matheus e regime fechado quanto ao réu João Vítor, além do pagamento de 13 DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, dada sua condição financeira, com os reajustes legais.

A aplicação do art. 387, §2º do CPP deve ser requerida ao juízo da execução, que possui informações sobre os elementos objetivos e subjetivos a serem analisados. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44), uma vez que a natureza do crime não a permite (delito praticado mediante violência ou grave ameaça a pessoa), ficando prejudicada a

suspensão condicional da pena em razão do montante de reprimenda imposto (CP, art. 77), além de esta não se mostrar recomendável, pois insuficiente à repreensão do delito.

Mantenho a prisão dos réus Matheus e João Vitor, pois presentes os requisitos para prisão preventiva, devendo a adequação do regime em relação ao réu Matheus ser requerida na execução. Expeça-se recomendação.

Em relação ao réu Bryan, deve ser observada a decisão do c. STJ (fls. 263-264) e medidas cautelares fixadas a fl. 265.

Deixo de condenar o sentenciado Matheus ao pagamento das custas do processo, pois concedo os benefícios da justiça gratuita nesta oportunidade.

Condeno os réus Bryan e João Vítor ao pagamento de custas e despesas processuais na forma da lei.

Deixo de estabelecer valor de reparação dos danos causados à vítimas, diante da ausência de pedido neste sentido pela acusação e tendo em vista a informação de que os bens foram recuperados.

REMETA-SE cópia desta sentença para a vítima (CPP, art.201, § 2º).

Após o trânsito em julgado:

1. OFICIE-SE a Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal e o Instituto de Identificação (IIRGD).
2. Expeça-se guia de execução.

Deixo de terminar o lançamento no rol de culpados em virtude da revogação do artigo 393 do Código de Processo Penal.

Publique-se. Intimem-se. Dispensado o registro (Provimento CG nº 27/2016).

Guarulhos, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA